

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률
일부개정법률안
(김예지의원 대표발의)

의안 번호	17751
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 김예지 · 유용원 · 김상훈
고동진 · 정성국 · 박덕흠
이소희 · 최수진 · 김용태
신성범 · 김소희 · 임종득
의원(12인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 우울 · 불안 · 고독 등 정신건강 문제에 대한 국가와 지방자치단체의 책무를 규정하고 있으며, 특히 국가와 지방자치단체의 기관 중 업무의 성질상 정신건강을 해칠 가능성이 높은 경찰 · 소방 · 교정공무원과 군인 등에 대하여 정신건강 교육 · 상담, 정신질환 치료 연계 등 정신건강증진사업을 실시하도록 노력할 의무를 부과하고 있음.

그러나 외상 경험 이후 상당한 시간이 경과한 뒤 증상이 발현 · 진단되는 지연성 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 같은 정신장애의 특성은 현행 제도에 충분히 반영되지 못하고 있음. 특히 제1 · 제2연평해전 참전 장병을 비롯하여, 재직 중 외상 사건을 경험하였으나 퇴직 이후에 PTSD 증상이 나타나는 경우에는 정신건강증진사업의 적용 대상에서 사실상 제외되는 한계가 있음.

이에 '정신건강문제'의 하나로 PTSD를 포함하는 '트라우마'를 명시적으로 규정하고, 퇴직 여부와 관계없이 경찰·소방·교정공무원 및 군인에 대하여 정신건강증진사업을 실시하도록 함으로써, 국가를 위해 헌신하신 제복 입은 영웅들을 지원하고 예우하려는 것임(안 제13조제1항 등).

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부개정법률안

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제6항 중 “고독”을 “고독·트라우마”로 한다.

제7조제3항제13호 중 “고독”을 “고독·트라우마”로 한다.

제10조제1항제7호 중 “고독”을 “고독·트라우마”로 한다.

제11조제1항 중 “고독”을 “고독·트라우마”로 한다.

제13조제1항을 다음과 같이 한다.

① 다음 각 호에 해당하는 기관·단체·학교의 장 및 사업장의 사용자는 구성원(제1호부터 제4호까지의 기관 또는 시설은 구성원이었던 사람을 포함한다)의 정신건강에 관한 교육·상담과 정신질환치료와의 연계 등의 정신건강증진사업을 실시하도록 노력하여야 한다.

1. 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제88조에 따른 자치경찰단을 포함한다)
2. 「소방기본법」 제3조제1항에 근거하여 설치된 소방서, 119안전센터, 119구조대, 119구급대, 119구조구급센터 및 소방정대
3. 「국군조직법」 제2조제1항에 따른 육군, 해군(해병대를 포함한

다) 및 공군

4. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설
5. 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 중 대통령령으로 정하는 학교
6. 「근로기준법」에 따른 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장
7. 그 밖에 업무의 성질이나 근무자 수 등을 고려하여 정신건강증진 사업을 실시할 필요가 있는 기관·단체로서 대통령령으로 정하는 기관·단체

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(국가계획의 수립 등에 관한 적용례) 제7조제3항의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 수립하는 국가계획 또는 지역계획부터 적용한다.

제3조(실태조사에 관한 적용례) 제10조제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 실시하는 실태조사부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 국가와 지방자치단체는 국민에게 영·유아, 아동, 청소년, 중·장년, 노인 등 생애주기(이하 “생애주기”라 한다)에 따른 정신건강서비스를 제공하고, 우울·불안· <u>고독</u> 등의 정신건강상 문제와 관련하여 상담을 제공하는 등 국민의 정신건강 증진을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- ----- ----- ----- ----- <u>고독·트라우마</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제7조(국가계획의 수립 등) ① · ② (생략) ③ 국가계획 또는 지역계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 12. (생략) 13. 우울·불안· <u>고독</u> 등으로 정신건강이 악화될 우려가 있는 사람의 발견 및 정신건강 서비스 제공 14. ~ 16. (생략)	제7조(국가계획의 수립 등) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- -----. 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. ----- <u>고독·트라우마</u> ----- ----- ----- ----- 14. ~ 16. (현행과 같음)

④ ~ ⑦ (생략)

제10조(실태조사) ① 보건복지부장관은 5년마다 다음 각 호의 사항에 관한 실태조사를 하여야 한다. 다만, 정신건강증진 정책을 수립하는 데 필요한 경우 수시로 실태조사를 할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

7. 우울 · 불안 · 고독 등 정신건강 악화가 우려되는 문제

8. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제11조(정신건강상 문제의 조기 발견 등) ① 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 정신질환의 원활한 치료와 만성화 방지를 위하여 정신건강복지센터, 정신건강증진시설 및 의료기관을 연계한 정신건강상 문제(우울·불안·고독 등 정신건강 악화가 우려되는 문제를 포함한다. 이하 이조에서 같다)의 조기발견 체계를 구축하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제10조(실태조사) ① -----

-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. -----고독 · 트라우마-----
-----.

8. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제11조(정신건강상 문제의 조기 발견 등) ① -----

고독
· 트라우마-----

② ~ ④ (현행과 같음)

제13조(학교 등에서의 정신건강 증진사업 실시) ① 다음 각 호에 해당하는 기관·단체·학교의 장 및 사업장의 사용자는 구성원의 정신건강에 관한 교육·상담과 정신질환 치료와의 연계 등의 정신건강증진사업을 실시하도록 노력하여야 한다.

1. 국가 및 지방자치단체의 기관 중 업무의 성질상 정신건강을 해칠 가능성이 높아 정신건강증진사업을 실시할 필요가 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관
2. 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 중 대통령령으로 정하는 학교
3. 「근로기준법」에 따른 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장
4. 그 밖에 업무의 성질이나 근무자 수 등을 고려하여 정신건강증진사업을 실시할 필요가 있는 기관·단체로서 대통령령으로 정하는 기관·단체

제13조(학교 등에서의 정신건강 증진사업 실시) ① 다음 각 호에 해당하는 기관·단체·학교의 장 및 사업장의 사용자는 구성원(제1호부터 제4호까지의 기관 또는 시설은 구성원이었던 사람을 포함한다)의 정신건강에 관한 교육·상담과 정신질환치료와의 연계 등의 정신건강증진사업을 실시하도록 노력하여야 한다.

1. 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제88조에 따른 자치경찰단을 포함한다)
2. 「소방기본법」 제3조제1항에 근거하여 설치된 소방서, 119안전센터, 119구조대, 119구급대, 119구조구급센터 및 소방정대
3. 「국군조직법」 제2조제1항에 따른 육군, 해군(해병대를 포함한다) 및 공군

② · ③ (생략)	4. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설 5. 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 중 대통령령으로 정하는 학교 6. 「근로기준법」에 따른 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장 7. 그 밖에 업무의 성질이나 근무자 수 등을 고려하여 정신건강증진사업을 실시할 필요가 있는 기관·단체로서 대통령령으로 정하는 기관·단체 ② · ③ (현행과 같음)
-------------------	--